

1500977-53.2021.8.26.0495
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Elton Isamu Chinen
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 20/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ARIELY RAISSA NUNES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

ARIELY RAISSA NUNES DE SOUZA, qualificada à fls. 09, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 4 de agosto de 2021, por volta das 17:00, na rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Registro
Foro de Registro
2ª Vara
Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500977-53.2021.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500977-53.2021.8.26.0495
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ARIELY RAISSA NUNES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

ARIELY RAISSA NUNES DE SOUZA, qualificada à fls. 09, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 4 de agosto de 2021, por volta das 17:00, na rua Pedro Lopes Dias, n. 10, em frente ao Bar da Cida, bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Registro/SP, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), trazia consigo, bem como tinha em depósito

para fins de tráfico, 95 porções de maconha, com peso aproximado de 93.69 g, 27 pedras de "crack", com peso aproximado de 14.53 e 01 microtubo de cocaína, com peso aproximado de 1.10g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 87), a acusada foi citada (fls. 93) e apresentou resposta à acusação (fls. 97/100).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e a ré (fls. 116/117).

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a procedência da acusação (fls. 122/126), enquanto a Defesa sustentou a aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 130/140).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Materialidade comprovada pelo exame químico toxicológico de fls. 74/78, com resultado positivo para cocaína/"crack" e maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e laudo de constatação provisória encartados (fls. 14/15), de modo a não haver dúvidas de que a substância apreendida se trata de entorpecente catalogado na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Segundo depoimento dos policiais civis, Marival José Ribeiro e Ivo da Silva, a delegacia especializada recebeu diversas denúncias anônimas de que a ré, pessoa já conhecida dos meios policiais, estaria praticando o tráfico de drogas nas imediações do "Bar da Cida" no bairro Vila Nova. Foram até o local e avistaram a acusada, que indagada sobre as denúncias acabou por confirmar que estava mesmo vendendo entorpecentes no local. Pediram que ela esvaziasse os bolsos e a ré exibiu uma sacola contendo porções de drogas variadas e a quantia de R\$ 94,00 em dinheiro fracionado. Indagada se tinha mais drogas, a ré colaborou com a polícia e indicou que mantinha guardado, dentro de seu quarto, na casa onde mora, mais porções de entorpecentes. Foram até lá e ARIELY franqueou a entrada e acompanhou as buscas, sendo localizadas mais 65 porções de maconha embaladas de forma idêntica àquelas apreendidas em sua posse. (fls. 2 e 3 e gravação em mídia).

A ré foi confessa tanto na fase preambular, quanto em juízo. Disse que "admite que estava vendendo entorpecentes no interior do Bar da Cida na data de hoje, quando foi abordada pelos policiais; que as porções de maconha e de crack encontradas pelos policiais nas vestes da bermuda que trajava lhe pertencem e as estava vendendo a usuários que a procuram no local; que a quantia de R\$ 94,00 que trazia consigo em suas vestes e foi apreendida pelos policiais lhe pertencem e obteve com a venda dos entorpecentes; que adquiriu os referidos entorpecentes de desconhecidos e vende cada porção de maconha pelo valor de R\$ 5,00 e cada porção de crack pelo valor de R\$ 10,00; que franqueou a entrada dos policiais no interior de sua residência, onde os policiais encontraram o restante das porções maconha que guardava no interior de seu quarto e que também iria vender as porções de maconha que estavam no quarto de sua residência" (fls. 4 e gravação em mídia)

Sendo o contexto uníssono, de rigor a procedência da denúncia.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal em razão da natureza de parte do entorpecente apreendido ("crack"), o que inegavelmente justifica maior reprovabilidade da conduta em vista da maior potencialidade lesiva (viciante) e difusa.

Neste sentido a orientação do C. STF:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICADORAS DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5.

Recurso ordinário improvido." (STF HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 14.10.14 DJU 31.10.14) – destaquei.

Devolvo a reprimenda ao patamar mínimo legal em vista da confissão espontânea, não se admitindo a redução aquém desse mínimo em vista do entendimento jurisprudencial já sumulado.

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que o réu tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Na etapa derradeira, entendo possível a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06, na medida em que a ré preenche os requisitos legais, notadamente porque primária, de pouca idade e não há notícia de seu envolvimento anterior com o tráfico.

Logo, aplico o redutor legal e diminuo as penas de 2/3, tornando as reprimendas definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no piso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e, via de consequência, condeno ARIELY RAISSA NUNES DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal ante sua aparente situação de hipossuficiência econômica.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificamente por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais, e por prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo a entidade assistencial, nos termos do artigo 44, §2º, 46 e 48, todos do Código Penal, tudo sem prejuízo da multa já fixada na condenação original.

Fixo o regime inicial aberto para o caso de conversão da pena restritiva de direito aplicada, na hipótese de ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens e valores em dinheiro apreendidos em poder da ré em favor da União, tendo em vista o nexó existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário para o seu depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD). Faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Registro, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA